

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区荔浦市人民法院经审理认为：案涉土地权属争议经某市人民政府处理，于2020年6月16日作出了《某市人民政府权属纠纷处理决定书》，该决定书已经生效。《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条规定：“公民、法人或者其他组织对行政行为在法定期限内不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。”二被告在上述决定书生效后，没有主动将土地退还给权利人，对此，权利人应当向作出处理决定的行政机关申请强制执行，或提请该行政机关申请人民法院强制执行，不应作为一个违法行为另案处理。综上，原告的起诉不是民事法律调整的范围，依法应当驳回原告的起诉。

广西壮族自治区荔浦市人民法院裁定如下：

驳回原告潘某甲的起诉。

潘某甲不服一审裁定，提起上诉。

广西壮族自治区桂林市中级人民法院经审理认为：本案中，潘某甲起诉请求潘某乙、潘某丙将案涉土地交还潘某甲，停止侵害，恢复原状，但根据潘某甲提供的案涉权属纠纷处理决定书等证据，案涉土地权属争议经某市人民政府处理，已于2020年6月16日确权给潘某甲所在村民小组集体所有；且该处理决定书上载明，2011年林改时潘某甲母亲户取得林权证书，经某市林改办核实，该证所登记项不包括本案争议地。现有证据不足以证明潘某甲是案涉土地的实际权利人，故潘某甲作为原告提起本案诉讼不适格。一审法院裁定驳回潘某甲的起诉的结果并无不当，依法应予以维持。

广西壮族自治区桂林市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

农村集体土地确权后，诉至法院请求返还土地、排除妨害的案件不居少数，且多数案件是在确权结束后不久，确权后亦未产生新的侵权事实。本案中，除二审法院认为驳回起诉的依据是主体不适格，还有一个值得深入探讨的问题：行政机关作出的确权决定生效后，依据生效确权决定再起诉要求返还土地、排除妨害等是否属于民事案件受理范畴。

实务中，对此类案件的审理，存在两种裁判观点：一是认为构成民事侵权，应当受理，并作出实体判决；二是认为已确权属于生效行政行为，可以强制执行，不存在新的侵权行为，不属于民事诉讼受理范畴，应当裁定驳回。笔者赞同第二种观点。理由如下。

第一，生效确权决定具有法律效力，应当直接执行生效确权决定的内容，无须通过诉讼程序解决。根据《土地权属争议调查处理办法》第三十一条“……在规定的时间内，当事人既不申请行政复议，也不提起行政诉讼，处理决定即发生法律效力。生效的处理决定是土地登记的依据”之规定，依据生效确权决定确定的权属关系，当事人均应当遵守履行。当事人依生效确权决定再诉排除妨害的，无异于是要求人民法院对该确权决定效力进行重复认定，极大地浪费司法资源。本案中，某市人民政府将案涉土地确认归潘某甲所在集体所有，并明确土地四至范围，在确权决定生效时，潘某甲所在集体对案涉土地即享有权利，潘某乙与潘某丙应当停止侵占案涉土地并将案涉土地返还。拒不返还的，依法可以强制执行。之所以屡屡出现该类案件，主要是实践中执行生效确权决定存在一定的困难，如部分确权决定书未明确义务人的义务，缺乏具体的执行内容，行政机关执行意愿不强，存在推诿现象等，但这不应成为人民法院以民事案件受理该类纠纷的理由。对此，部分地区在地方性法规中明确，确权决定生效后，侵权人应当排除妨害，返还或退出土地，不能妨害权利人行使权利，否则可由行政机关强制执行或申请人民法院强制执行。例如，《海南省土地权属确定与争议处理条例》第五十一条及《广东省土地权属纠纷处理条例》第十八条的规定明确了行政机关的强制执行职能及侵权人的义务，为权利

人提供了正当的救济途径，有效破解了上述困境。

第二，确权后未发生新的侵权行为的，人民法院不予受理有据可依。《最高人民法院关于行政机关对土地争议的处理决定生效后一方不履行另一方不应以民事侵权向法院起诉的批复》（已失效）曾对此明确：“行政机关对土地争议的处理决定生效后，一方当事人不履行的，对方当事人不应以民事侵权案向法院起诉，可向行政机关提出申请执行，该行政机关依照行政诉讼法第六十六条的规定，可以申请人民法院强制执行，或依法强制执行。”虽然该批复已于2020年12月废止，但此后并未出现与此相反的规定，其中体现的意见精神仍为司法实务中的主流观点，例如，（2021）辽10民终157号^①及（2021）桂1302民初2310号^②案件，均以确权后未发生新的侵权行为而裁定不予受理。同时，《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条规定：“公民、法人或者其他组织对行政行为在法定期限内不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。”本案中，潘某乙与潘某丙在2014年即将案涉土地硬化供自己家使用，行政机关相关确权决定生效于2020年6月，在案涉土地确权前后，潘某乙与潘某丙侵占案涉土地的行为一直持续，并未有新的侵权行为产生，本案不予受理合法有据。

第三，直接执行生效确权决定书更符合准确、高效的执法要求。政府作为土地权属的主管部门，对于土地纠纷尤其是地界范围的认定更具专业优势。南方的土地权属争议以山岭为多，这些山岭大多面积宽广，形状不规则，对这些土地的实际面积及精准界线，法官仅依据权属凭证及自身条件难以作出准确判断。故，由作出确权决定的政府部门主导确权决定的执行，法院予以配合，则有效地解决上述问题，且生效确权决定与生效裁判一样具有法律效力，直接执行生效确权决定即可实现权利人的权利，有利于当事人的权利快速得到实现，

^①辽宁省辽阳市中级人民法院（2021）辽10民终157号民事裁定书，载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn/>，2025年5月18日访问。

^②广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院（2021）桂1302民初2310号民事裁定书，载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn/>，2025年5月18日访问。

亦有利于提升政府行政行为的权威性、严肃性。

因此，不论是从高效执法还是从便利当事人的角度来说，对于此类案件不纳入民事案件受理范畴利大于弊，亦符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条关于非诉强制执行的规定。

编写人：广西壮族自治区荔浦市人民法院 莫田华 刘远萍

（四）恢复原状纠纷

24

小区改造施工中业主恢复原状请求权的 适用与相邻权的权利边界

——田某某诉某房地产集团有限公司、曾某某恢复原状案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终11310号民事判决书

2. 案由：恢复原状纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):田某某

被告(被上诉人):某房地产集团有限公司(以下简称某公司)、曾某某

【基本案情】

田某某系北京市石景山区某小区A07号房屋(以下简称A07号房屋)的所

有权人，曾某某系同楼楼下A05号房屋的所有权人。2022年，某小区实施老旧小区改造，某公司系小区改造的施工单位。

在改造之前，田某某和曾某某均在《小区上、下水改造意见征询表》上签字，同意对上下水、厨房、卫生间进行改造，其中卫生间改造的内容为：管道封包拆除并恢复，吊顶拆除并恢复，地砖拆除并恢复、局部墙砖拆除并恢复，洁具拆除并恢复、主材居民自己提供，防水层局部拆除并恢复（距地60厘米）。《户内改造说明》载明：“卫生间坐便、洗脸盆等洁具拆除及安装，主材利旧（如更换居民自行出资）。卫生间台阶可以根据居民需求及现场情况拆除后适当降低；蹲坑改坐便，坐便需居民自行出资。”另，某公司向小区居民公示的改造样板间系蹲便改坐便。

改造之前，田某某家安装的是蹲便，与蹲便配套的铸铁反水弯安装在曾某某家中。改造过程中，某公司将蹲便拆除，卫生间墙壁上写有“拆除注意蹲便保留拆除水箱管保留不换新的蹲便恢复”等内容。田某某陈述该内容系某公司的施工人员在拆除蹲便时写的。改造之后，田某某要求恢复蹲便，并将反水弯继续安装在曾某某家中。

某公司表示新建工程已淘汰蹲便器，给田某某提供的解决方案是为其提供自带反水弯的蹲便器或为田某某安装坐便器。田某某表示自带反水弯的蹲便器会抬高地面，其已经购买蹲便器，某公司应该予以安装。曾某某不同意田某某将反水弯安装在其家中。

【案件焦点】

1. 田某某是否有权要求某公司将卫生间的蹲便器恢复原有制式；2. 曾某某是否有义务提供必要便利。

【法院裁判要旨】

北京市石景山区人民法院经审理认为：实施老旧小区改造系为了提升小区住宅品质，实现小区在环保、适老、宜居等方面的综合需求，小区居民对此项民生工程应当予以配合。某小区改造公示的样板间显示的是坐便，田某某在意

见征询表中签字同意改造内容，并未注明特殊要求。首先，某公司在田某某同意改造后将蹲便拆除，并非违法行为。其次，田某某要求恢复原状，应考虑恢复原状的可能性和必要性。依据规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。某公司提供的解决方案既能保障田某某的生活需求，又不影响曾某某的合法权益。在具有可替代性方案的情况下，田某某坚持要求恢复蹲便，缺乏事实和法律依据，应不予支持。

北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十七条规定，判决如下：

驳回田某某的诉讼请求。

田某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第二百九十二条中的“必须利用”应理解为无可替代，舍此别无他法。田某某家卫生间除使用原有形制蹲便器之外，尚有其他替代方案可以选择。选择其他替代方案后，连接排水主管线的排水支管线的反水弯则处于田某某自家的卫生间内，而无须置于曾某某家的卫生间。由此可见，适当替代方案的选择对于田某某及曾某某的居住生活均有便利，且符合法律规定的相邻关系的处理原则。现田某某坚持要求恢复原状，不利于上下相邻权利人的生活便利，且与法律规定原则相悖，故对其请求不予支持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系上下楼层的邻居在小区升级改造过程中因卫生间的上、下水管线施工方式争议引发的纠纷，其核心争议焦点属于物权中的相邻关系范畴，在当下政府全面推进老旧小区改造工作的背景下，该案具有一定的代表性和典型性。

一、物权保护纠纷

131

本案涉及三方主体，存在两个法律关系，包括业主与施工方的合同法律关系、业主之间的相邻关系。

关于小区改造施工中的施工人义务以及业主恢复原状请求权的适用。小区改造施工的施工人与小区业主之间的法律关系，一般为装饰装修合同关系或者承揽合同关系，施工人的义务源于合同约定以及相应法律规定。本案中，田某某基于对某小区案涉改造意见的认可，与某公司成立事实上的装修合同关系。双方明确了改造内容，某公司的合同义务包括按公示方案及行业标准施工、保障改造工程安全合规、尊重业主事先告知的合理需求。田某某的合同权利限于改造方案明确约定的内容，超出部分需与某公司或相关权利人另行协商。如小区业主认为施工人的施工行为侵害其合法权益，可基于物权法律关系或者合同法律关系主张权利，此时存在权利竞合的情形。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百三十七条规定：“造成不动产或者动产毁损的，权利人可以依法请求修理、重作、更换或者恢复原状。”该规定赋予物权人在物